

HEPSİBURADA "SATICI" Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu HEPSİBURADA "SATICI" Üyelik Sözleşmesi ("**Sözleşme**"), bir tarafta Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers Kule 2 Kat:2 Şişli/İstanbul adresinde mukim D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET A.Ş. ("**D-MARKET**") ve diğer tarafta SATICI arasında, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dahilinde Sözleşme'nin SATICI tarafından elektronik olarak onaylandığı veya karşılıklı olarak imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

İşbu Sözleşme çerçevesinde D-MARKET ve SATICI, ayrı ayrı "**Taraf**" ve hep birlikte "**Taraflar**" olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

ALICI	: Platform üzerinde SATICI tarafından satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye
Güvenli Alışveriş Hesabı	: Güvenli Alışveriş Sistemi'nin yürütülebilmesi amacıyla oluşturulmuş, D-MARKET'e ait ve D-MARKET tarafından yönetilen banka hesabı
Güvenli Alışveriş Sistemi:	: D-MARKET tarafından, SATICI ile ALICI arasında satış akdi gerçekleştirildikten sonra Sözleşme'nin ekinde yer alan Ek.1 – "Güvenli Alışveriş Sistemi'nde" açıklanan sisteme uygun olarak verilen hizmet
Hizmet/Hizmetler	: Üyeler'in işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla D-MARKET tarafından ortaya konulan; ilan yayınlama, Güvenli Alışveriş Sistemi de dahil SATICI ve/veya ALICI'ya sunulan aracılık hizmetleri
Hizmet Bedeli	: SATICI tarafından Platform üzerinden ürün listelenmesi ve satış yapılması karşılığı olarak SATICI'dan tahsil edilecek ve Sözleşme'nin ekinde yer alan Ek.8 – "Hizmet Bedeli & İşlem Bedeli'nde" belirtilen tutar
Hizmet Komisyonu	: D-MARKET tarafından sunulan Hizmetler kapsamında SATICI tarafından Platform üzerinden gerçekleşen her bir satış için D-MARKET'e ödenecek ve Sözleşme'nin ekinde yer alan Ek.4 – "Komisyon Oranları Listesi'nde" açıklanan tutar
Kullanıcı/Kullanıcılar	: Platform'a erişen gerçek ve tüzel kişiler
Kanun	: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
İçerik/İçerikler	: SATICI'nın ya da üçüncü kişilerin Platform'a eklediği ve/veya SATICI ya da üçüncü kişiler tarafından D-MARKET'e iletilen her türlü fiyat, stok bilgisi, ilan, bilgi, açıklama, görsel, reklam, işitsel malzeme, fotoğraf, grafik vb. bilgi veya belgeler
İşlem Bedeli	: Platform üzerinde gerçekleşen ürün ve hizmet alımı işlemlerinin Platform üzerinden kayıt ve takip edilebilmesine dair teknolojik alt yapı giderleri, ALICI ve SATICI taleplerini karşılayacak ilgili ekip masrafları ve müşteri memnuniyeti kaynaklı giderlere istinaden SATICI'dan tahsil edilecek ve Sözleşme'nin ekinde yer alan Ek.8 – "Hizmet Bedeli & İşlem Bedeli'nde" belirtilen tutar
Onaylanmış elektronik iletişim adresleri	: SATICI tarafından D-Market'e beyan edilen ve D-Market tarafından doğrulanmış telefon numarası ve elektronik posta adresi

Platform	: Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (" SMK ") ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (" FSEK ") uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları D-MARKET'e ait olan ve D-MARKET'in işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen Hizmetler'ini sunduğu ve alan adı www.hepsiburada.com olan web sitesi ve D-MARKET ile bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulama
SATICI	: Platform üzerinde ürün ve/veya hizmet satışa arz eden tüzel veya gerçek kişi Üye
Satıcı Yönetim Paneli	: D-MARKET ile SATICI arasında Platform'daki her türlü iletişimin ücretsiz sağlanması amacıyla oluşturulan ve SATICI'nın Platform'da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, firma/kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece SATICI tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen SATICI'ya özel sanal sayfa
Üye/Üyeler	: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda Platform'a üye olan ve Platform'da yer alan içerik, uygulama ve Hizmetler'den yararlanan ALICI ya da SATICI olan gerçek ve tüzel kişiler
Yönetmelik	: Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

3. SÖZLEŞME'NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme'nin konusu, Platform'da D-MARKET tarafından sunulan Hizmetler'in, bu Hizmetler'den SATICI tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti.

4. SATICI BAŞVURU SÜRECİ

4.1. SATICI'lık statüsünün/Üye'liğin kazanılması için, SATICI olmak isteyen kişinin Sözleşme'nin ekinde yer alan Ek.5 - "Pazaryeri Satıcı Bilgileri Formu"nu tam, eksiksiz, güncel ve doğru şekilde doldurması, D-MARKET tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri temin etmesi, Üyelik başvurusunun D-MARKET tarafından değerlendirilerek uygun bulunması ve işbu Sözleşme'nin SATICI'lık başvurusu yapan kişi gerçek kişi olması durumunda kendisi; tüzel kişi olması halinde ise yetkili organları tarafından elektronik ortamda onaylanması veya kağıt üzerinde ıslak imzalı olarak imzalanması gerekmektedir. Başvuru sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması akabinde SATICI'lık/Üye'lik statüsü başlamaktadır.

4.2. Başvuru sürecinde SATICI'lık başvurusu yapan kişinin kendisinden istenen bilgi ve belgeleri tam, doğru ve eksiksiz bir şekilde iletmemesi veya başvuru süreci için öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde başvuru talebi D-MARKET tarafından reddedilir.

4.3. Başvuru sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan SATICI, Kanun, Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatlarda öngörülen bilgileri Satıcı Yönetim Paneli'nde ve kendisine tahsis edilen alanda tam, doğru ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.

4.4. SATICI, D-MARKET'e ilettiği olduğu veya Satıcı Yönetim Paneli'nde ve kendisine tahsis edilen alanda bulundurmakla yükümlü olduğu bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik olması halinde bilgilerdeki değişikliklere ilişkin güncellemeleri değişikliğin gerçekleştiği tarihi izleyen günün sonuna kadar kendisine tahsis edilen alana eklemek ve buna ilişkin bildirimini yine aynı süre içerisinde Satıcı Yönetim Paneli üzerinden D-MARKET'e iletmekle yükümlüdür.

4.5. D-MARKET, SATICI'nın Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerini (doğrulama yükümlülükleri de dahil olmak üzere) yerine getirmesini temin etmek amacıyla ya da SATICI'nın sunmuş olduğu bilgi ve belgelerin güncel olmadığını tespit edilmesi halinde herhangi bir zamanda SATICI'dan ek bilgi ve belge talep edebilir. Böyle bir durumda SATICI derhal ve her halükarda

en geç talep tarihinden itibaren üç (3) iş günü içerisinde talep edilen bilgi ve belgeleri iletmekle, ayrıca gerekli güncellemeleri yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, D-MARKET işbu Sözleşme'yi feshedecek ve/veya SATICI'nın Üye'liğini güncel bilgiler iletilene kadar askıya alacaktır. Ayrıca bu süre içinde bilgilerin D-MARKET'e iletilmemesi halinde, SATICI bu bilgileri güncelleyene kadar D-MARKET yalnızca mevcut siparişlere ilişkin aracılık hizmeti sunacaktır.

4.6. SATICI'nın kendisi adına işlem yapmaya yetkili kişi bilgisi SATICI'nın başvuru esnasında D-MARKET'e iletilmesi gereken bilgilerdendir. İşbu Sözleşme ile belirlenen SATICI'lık hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek kişi tarafından kullanılacağı ve yetkili kişinin kim olduğu konusunda ihtilaf bulunması veya bu konuya ilişkin üçüncü kişilerin talepte bulunması halinde SATICI, D-MARKET'in Ek.5 - Pazaryeri Satıcı Bilgileri Formu'nda yetkili olarak bildirilen kişinin yaptığı işlemlere herhangi bir itirazı olmayacağını, bu işlemlerin kendisi için bağlayıcı olduğunu ve bu konuda münhasıran SATICI'nın yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. SATICI YÖNETİM PANELİ

5.1. SATICI, Satıcı Yönetim Paneli'ne kaydolduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifresi oluşturacak; Satıcı Yönetim Paneli'ndeki SATICI hesabına erişmek, ürün listelemek, Platform'daki iletişimi sağlamak gibi Satıcı Yönetim Paneli üzerinden yapılmasına imkan sağlanan tüm işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. SATICI kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin güvenliği ve gizliliği sağlamakla münhasıran sorumludur. Şifre bilgileri ve kullanıcı adı dilediği zaman SATICI tarafından değiştirilebilmektedir. SATICI, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun münhasıran kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmedeği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI'nın bu bilgileri kullanılarak D-MARKET veya herhangi bir üçüncü kişi aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde SATICI, bu nedenle ortaya çıkacak her türlü zararı karşılamakla mükelleftir.

5.2. SATICI tarafından Satıcı Yönetim Paneli' üzerinden yapılan başvurular, başvurunun alındığı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde D-MARKET tarafından sonuçlandırılır ve sonuç SATICI'ya bildirilir.

5.3. Sözleşme, Satıcı Yönetim Paneli'nde saklanacak olup SATICI, Sözleşme'ye Satıcı Yönetim Paneli üzerinden ulaşabilecektir.

6. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. SATICI, SATICI tarafından Platform'a iletilen ve/veya girilen İçerikler'in Platform'da ve üçüncü kişilere ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla D-MARKET tarafından kullanılabilmesini, bu amaçla anlaşmalar yapılabileceğini SATICI tarafından Platform'a iletilen ve/veya girilen İçerikler'in Platform'da ve D-MARKET'in reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabilmesini, söz konusu İçerikler'in FSEK'in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı da dahil bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, mecra, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın D-MARKET'e her türlü telif ve kullanım hakkını üçüncü kişilere devir hakkını da kapsar şekilde devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. SATICI ürün/hizmet ile ilgili kendisi tarafından sağlanan veya girilen tüm İçerikler'in her türlü marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım hakkı ya da FSEK'ten doğan her türlü fikri hakkını, ürün/hizmetlerin Platform ve/veya başkaca web siteleri üzerinde teşhiri için meydana getirilen İçerik, fotoğraf, grafik ve diğer her türlü görsel çalışmaya ilişkin her türlü hakları FSEK ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") da dahil olmak üzere tüm yasal mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde kullanmakta olduğunu, bu kapsamda D-MARKET ve/veya her türlü üçüncü kişi taleplerine karşı münhasıran SATICI'nın sorumlu olduğunu, D-MARKET'in veya üçüncü kişilerin bu hususta her türlü zararını ilk talep üzerine derhal karşılayacağını açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikayet başvurusu

D-MARKET, hak sahibi SATICI veya üçüncü kişilerden kendisine usulüne uygun olarak iletilen fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlaline yönelik ürün şikayetinin kendisine iletilmesinden itibaren yayımdan derhal kaldırma hakkına sahiptir. Bu kapsamda fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlali başvurularına ilişkin aşağıda belirtilen bilgileri de içerecek şekilde SATICI, Satıcı Yönetim Panel'i üzerinden, noter veya KEP aracılığı; hak sahibi üçüncü kişi ise, noter veya KEP aracılığı ile iletmek koşuluyla başvuruda bulunabilir.

- (i) Türk Patent ve Marka Kurumunca düzenlenen hak sahipliğini gösterir tescil belgesi veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen bandrol formu ya da FSEK kapsamındaki meslek birlikleri bakımından faaliyet belgesi,
- (ii) Şikayette bulunanın gerçek kişi olması halinde adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri, e-posta adresi ve varsa KEP adresi; tüzel kişi olması halinde unvanı, adres bilgileri, e-posta adresi, varsa KEP adresi ve vekil sıfatıyla şikayette bulunulması halinde vekalet verenin ve vekilin anılan bilgileri ile vekilin temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
- (iii) Şikayet konusu ürünün fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal ettiğine dair gerekçe ve deliller,
- (iv) Şikayete konu ürünü gösterir internet adresi ve
- (v) Şikayet başvurusu kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması durumunda başvuru sahibinin doğacak zararlardan sorumlu olduğuna dair beyanı.

İşbu maddede belirtilen usule uygun şekilde bilgi ve belgeleri iletmeyen hak sahibi SATICI veya üçüncü kişilerin başvuruları işleme alınmaz ve başvuru sahibi eksiklikler konusunda bilgilendirilir.

İşbu maddede belirtilen usule uygun olarak iletilen şikayet başvurularında, D-MARKET en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde şikayete konu SATICI ürününü yayımdan kaldırarak durumu, hak sahibine ve itiraz yöntemlerini de belirterek SATICI'ya bildirecektir.

6.4. Şikayet başvurusuna itiraz

SATICI, aşağıdaki hususları içerecek şekilde, şikayet başvurularına ilişkin itirazını Satıcı Yönetim Paneli, noter veya KEP aracılığıyla D-MARKET'e iletebilecektir.

- (i) İtirazda bulunanın adı, soyadı veya unvanı ile yetkili temsilci veya vekil sıfatıyla itirazda bulunulması halinde bunların ad ve soyadları ile temsile yetkili olduklarını gösterir belge,
- (ii) İtirazın gerekçeleri, yayımdan kaldırılan ürünün şikayette bulunanın fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğine dair belge ve deliller,
- (iii) Ürünün orijinal olduğunu ispatlamaya elverişli fatura veya fatura yerine geçen belgeler, kendisinden başlayarak geriye doğru fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibini veya hak sahibinin verdiği yetkiyle ürünü piyasaya sunmuş kişileri gösterir sözleşme, sair belge ve deliller,
- (iv) Başvuru sahibinin, itiraz başvurusu kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması durumunda doğacak zararlardan sorumlu olduğuna dair beyan.

İşbu maddede belirtilen usule uygun şekilde itiraz etmeyen SATICI'nın itirazı işleme alınmaz ve SATICI eksiklikler konusunda bilgilendirilir.

6.5. Şikayet başvurusunun sonuçlandırılması

SATICI'nın itirazında haklı olduğunun sunduğu bilgi ve belgelerden açıkça anlaşılması halinde D-MARKET, şikayete konu SATICI ürününü itiraz başvurusunun kendisine ulaşmasından itibaren en geç 24 (yirmi dört) saat içinde yeniden yayımlayacak ve durumu hak sahibine ve SATICI'ya bildirecektir. Bu kapsamda D-MARKET tarafından yapılacak inceleme yalnızca SATICI'dan temin edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi ile sınırlı olup, D-MARKET'in başkaca bir araştırma yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. SATICI işbu madde uyarınca D-MARKET tarafından yapılan inceleme ile ilgili D-MARKET'e herhangi bir sorumluluk atfetmeyeceğini peşinin kabul, beyan ve taahhüt eder. D-MARKET, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlalini ispatlayıcı yeni belgeler sunulmadıkça, aynı ürün ve iddiaya ilişkin şikayet başvurularını işleme almaz.

6.6. Platform'un (ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm öğeleri D-MARKET'e aittir ve/veya D-MARKET tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. D-MARKET uygulamalarının, Platform'da yer alan bilgilerin ve D-MARKET'in telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, kopyalanması, işlenmesi, umuma arzı, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına D-MARKET tarafından izin verilmemektedir. SATICI izin verilmeyen kullanımı gerçekleştirmesi veya üçüncü kişilerin gerçekleştirmesine neden/aracı olması halinde D-MARKET'in ve üçüncü kişilerin bu nedenle uğradıkları her türlü zarardan münhasıran sorumlu olacaktır. D-MARKET'in; Platform ve Platform üzerindeki uygulamaları ve İçerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Platform vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve iş yapış modeline yönelik tüm hakları saklıdır.

D-MARKET;

- (i) Platform'un herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına veya özellikle aşağıda belirtilen kapsamda Platform'un her türlü kullanımına ya da Platform üzerindeki içeriğin bütününe veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Platform üzerindeki içeriğe link verilmesine;
- (ii) Platform'un bütününe veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
- (iii) Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgah adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde Platform'un kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması, hesap oluşturulmasına;
- (iv) Platform'un her türlü yasadışı veya hileli amaçla kullanılmasına;
- (v) Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dahil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya Platform'a ya da üçüncü taraflara ait içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kullanılmasına, kopyalanmasına, değiştirilmesine, iletilmesine, yerine yenisinin yerleştirilmesine;
- (vi) Herhangi bir işlemin fiyatının manipüle edilmesi ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesine;
- (vii) Geçersiz veya izinsiz ya da Güvenli Alışveriş Sistemi dışında bir ödeme şekli kullanılmasına, Hizmet Bedeli'nin, fatura ve ödeme süreçlerinin manipüle edilmesine;
- (viii) Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılmasına;
- (ix) Platform'a, Platform'un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici virüs veya herhangi başka bir teknoloji yayılmasına;
- (x) Kullanıcılar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dahil, herhangi bir bilgi toplanmasına;
- (xi) Platform tarafından belirlenmiş olan iletişim ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde Platform'a erişim sağlanmaya çalışılmasına;
- (xii) D-MARKET'in önceden yazılı iznini alınmaksızın, Platform üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform'da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanmasına, kullanılmasına izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.

İşbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Platform'un ve Platform üzerindeki içeriğin kullanılmasına D-MARKET tarafından izin verilmemekte olup SATICI izin verilmeyen kullanımı

gerçekleştirmesi veya üçüncü kişilerin gerçekleştirmesine neden/aracı olması halinde D-MARKET'in ve üçüncü kişilerin bu nedenle uğradıkları her türlü zarardan münhasıran olacaktır

6.7. SATICI Platform'da yürüttüğü faaliyetlerini Platform'a veya D-MARKET'e hiçbir surette zarar vermeyecek veya üçüncü kişiler tarafından zarar verilmesine neden/aracı olmayacak şekilde yürütmekle yükümlüdür. SATICI işbu maddede belirtilen şekilde kullanım gerçekleşmemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlar veya ürünler kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını ve D-MARKET tarafından talep edilen tedbirleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. Kanun'un Ek madde-3 başta olmak üzere Kanun ve ilişkili yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında, işbu Sözleşme'nin tarafı olarak, SATICI'nın Platform'da satışa sunduğu ve hak sahibi olduğu tüm markaların, Sözleşme ve atıfta bulunan Kanun hükmü çerçevesinde, çevrim içi arama motorlarında her türlü pazarlama, reklam ve satış faaliyetlerinin herhangi bir mecra baskı ve/veya kopya sayısı, süre sınırlaması ve ek bedel olmaksızın D-MARKET tarafından kullanılmasına açık bir şekilde onay verdiğini, D-MARKET'in işbu markaları kullanımının marka sahibinin başta FSEK ve SMK olmak üzere anılan markalar ve bunların kullanımı üzerindeki haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu beyan ve taahhüt, Kanun'un Ek Madde-3 başta olmak üzere Kanun ve ilişkili yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında düzenlenen olumlu irade beyanını da içermektedir.

7. İÇERİK

7.1. SATICI, İçerikler'in orijinal, güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu, itibar zedeleyici beyan, hakaret, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, yayınlanmasının veya ilanlarda, reklamlarda belirttiği ürün ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, bu kapsamda Kanun'da yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, D-MARKET'in herhangi bir araştırma ve tespit etme gibi bir sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu İçerikler ve/veya İçerikler'in ilgili olduğu ürünlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun münhasıran SATICI'ya ait olduğunu, bu kapsamda ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı D-MARKET'in, D-MARKET çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul ve beyan eder.

7.2. D-MARKET, SATICI'ya ait İçerikler'in (i) hukuka aykırı olması, (ii) üçüncü kişilerin haklarına halel getirici mahiyette olması, (iii) resmi mercilerden talep iletilmesi (iv) D-MARKET tarafından belirlenen içerik kategorileri kapsamında yer almaması veya yanlış bölümde yer alması ve (v) hatalı ve/veya eksik girilmesi hallerinden herhangi birinin veya birkaçının varlığı halinde bu İçerikler'i derhal yayımdan kaldırılabilir ve SATICI'ya bu hususa ilişkin bildirimde bulunur. Bu kapsamda ortaya çıkabilecek her türlü zarardan SATICI münhasıran sorumludur.

7.3. D-MARKET, Üyeler'in/Kullanıcılar'ın Platform'a yüklediği İçerikler'i, bilgileri, belgeleri ve Üyeler/Kullanıcılar arasındaki Platform üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere iletişimi, Üye/Kullanıcı bilgilerini ve işlemlerini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir, Platform'un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi veya istatistiki değerlendirmeler amacıyla ya da D-MARKET'in iş ortakları tarafından ortaya koyulan faaliyetlerin ve uygulamaların reklamı ve pazarlanması amacıyla kullanabilir, saklayabilir ve üçüncü kişilere açıklayabilir. SATICI, Platform üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi; Platform üzerinde yürüttüğü faaliyetler kapsamında yürüteceğini ve bu iletişimi özel iletişim ve/veya kendine menfaat sağlamak ve benzeri amaçlarla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. D-MARKET, SATICI'nın Platform'da ürünlerinin ALICI'lara gösterilmek üzere sıralanmasında ya da ALICI'lara tavsiye edilmesinde ya da sıralamayı etkilemek amacıyla doğrudan veya dolaylı bir bedel ödenmesi halinde Sözleşme'nin ekinde yer alan Ek.7 – "Sıralama Kriterleri'nde" kullanılan parametreleri kullanacak olup, SATICI bu parametreleri peşinen kabul etmektedir.

7.5. D-MARKET, SATICI'larına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak, müşteri memnuniyeti ve/veya tecrübesine yönelik aktiviteleri planlamak,

kişiyi özel pazarlama (segmentasyon, profileme vb.) yapabilmek amacıyla kullanımını SATICI'ların özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Üyeler'in/Kullanıcılar'ın alışveriş tercihleri gibi kişisel bilgilerini kullanabilir ve D-MARKET iştiraki olan şirketler ve grup şirketleri ile paylaşabilir.

SATICI, tacir veya esnaf olması nedeniyle Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddesi uyarınca elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınmasının zorunlu olmadığı konusunda bilgilendirildiğini ve D-MARKET ve D-MARKET iştiraki olan şirketler ve grup şirketleri tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulabileceğini kabul ve beyan eder. D-MARKET, SATICI/Üyelik kapsamındaki veri işleme faaliyetlerini, internet sitesinde yer alan Aydınlatma Metninde belirtilen yöntem ve amaçlarla KVKK'ya uygun olarak gerçekleştirmektedir. SATICI, işlenmekte olan kişisel verilerine ilişkin ayrıntılı bilgi almak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki hak ve taleplerini yöneltmek amacıyla Aydınlatma Metni içerisinde yer alan başvuru yöntemleriyle D-MARKET'e başvurabilir. SATICI, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle herhangi bir zarar talebinde bulunmayacağını ve D-MARKET ve D-MARKET iştiraki olan grup şirketlerini sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

7.6. SATICI, D-MARKET tarafından Platform üzerinden D-MARKET'e ait olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldeği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler, ürünler veya bunların içeriği hakkında D-MARKET'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

7.7. SATICI tarafından satışı söz konusu olan bir ürünün Platform'da ne şekilde sergileneneceği, listeleneceği ve tanımlanacağı Satıcı Yönetim Panel'inde açıklanmaktadır. Bu kurallara uygun olarak listelenmeyen, sergilenmeyen veya tanımlanmayan ürün satışı D-MARKET tarafından durdurabilir. Bu durumda D-MARKET, SATICI'ya listelemenin ve sergilemenin sona erdirildiği konusunda bilgilendirir. Ürünün kurallara uygun şekilde sergilenmesi, listelenmesi ve tanımlanması ve bu durumun D-MARKET'e bildirilmesi halinde ürünü tekrar satışa açılabilir. Bu kapsamda D-MARKET'e herhangi bir sorumluluk atfedilmeyeceğini tüm yükümlülüğün münhasıran SATICI'ya ait olduğu konusunda Taraflar mutabıktır.

7.8. SATICI, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürün/hizmetlere ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine, düzenlemelere ve idari kararlara uygun davranacak, bu kapsamda ilgili mevzuat hükümlerini, düzenlemeleri ve idari kararları ve Platform'dan Ek.2 – Yasaklı Ürün ve Hizmetler'de yapılacak değişiklikleri sürekli takip edecek ve Platform'dan Yasaklı Ürün ve Hizmetler'de yer alan ve/veya ilgili mevzuat hükümleri, düzenlemeler ve/veya idari kararlar uyarınca satışı, teşhiri, pazarlaması, tanıtımı ve/veya reklamı yasaklanan ürün/hizmetleri kendisi veya üçüncü kişiler aracılığı ile Platform üzerinden satışa sunmayacak, İçerik olarak yükleyecek veya bu ürün ve hizmetlerin satışını veya pazarlamasını gerçekleştirmek amacıyla Platform üzerinden Üyeler'le/Kullanıcılar'la ve üçüncü kişilerle iletişime geçmeyecek, başka internet sayfalarına veya iletişim bilgilerine yönlendirme yapmayacaktır.

8. ÜCRET VE KOMİSYON

8.1. ALICI ve SATICI arasındaki işlemlerde ödemeler detayları Sözleşme'nin ekinde yer alan Ek.1 – "Güvenli Alışveriş Sistemi" dokümanında belirtilen Güvenli Alışveriş Sistemi kullanılarak gerçekleştirilebilir.

8.2. SATICI ve D-MARKET Satıcı Yönetim Paneli'nde ve Sözleşme ekinde yer alan Ek.4 - "Komisyon Oranları Listesi'nde" ve Ek.8 – "Hizmet Bedeli & İşlem Bedeli'nde" belirtilen ücret ve ödeme koşullarında anlaşmışlardır.

8.3. SATICI'nın D-MARKET'in çalıştığı kargo ve/veya lojistik firmaları ile çalışmayı tercih etmesi halinde, D-MARKET kargo ve/veya lojistik firmaları tarafından kendisine faturalanan ve Satıcı Yönetim Paneli'nde güncel olarak yayınlanan kargo bedellerini aynen SATICI'ya yansıtacak olup, SATICI bu durumu peşinen kabul etmektedir.

8.4. SATICI onay vermesi halinde, D-MARKET tarafından ilan edilen/bildirilen ücret, ödeme bilgileri de dahil hizmet koşulları çerçevesinde D-MARKET tarafından sunulan diğer hizmetlerden de yararlanabilir.

8.5. D-MARKET, SATICI'nın onay vermesi halinde, ürün/hizmete ilişkin maliyetine D-MARKET'in ve/veya SATICI'nın ya da üçüncü kişilerin katlanacağı indirim, promosyon ve kampanya vb. uygulamalar yapabilecek olup SATICI, maliyetine kendisinin katlanacağı ve onay verdiği indirim, promosyon ve kampanya vb. uygulamalarının tüm maliyetini karşılamayı taahhüt eder. SATICI, işbu madde kapsamında vermiş olduğu onayı her zaman geri alabilecek olup onayını geri alması geri alma anına kadarki sorumluluğunu hiçbir suretle ortadan kaldırmayacaktır. SATICI, indirim, promosyon ve kampanya uygulamalarına konu edilen ürün/hizmetin indirimli satış fiyatlarını ve yapılan indirimin miktar/oranlarını doğru, tam ve eksiksiz girecek, söz konusu indirim, promosyon ve kampanya uygulamalarına tedarik edebileceği sayıda ürün/hizmeti dahil edecek, söz konusu indirim, promosyon ve kampanya uygulamaları ve bunlara ilişkin her türlü mecra yapılacak reklam ve tanıtımlar dahilinde girmiş olduğu stok adedi kadar ürün/hizmeti, belirlenen indirimli satış fiyatları ile satışa sunacak ve bu indirim, promosyon ve kampanya uygulamalarına konu ürün/hizmete ilişkin siparişleri tedarik edememe sebebiyle iptal etmeyecektir.

8.6. Ürün bedeli, satın alma anında SATICI adına D-MARKET tarafından ALICI'dan tahsil edilecek ve SATICI işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini tam, gereği gibi ve zamanında yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler'den faydalanabilecek ve satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanabilecektir. ALICI tarafından D-MARKET'e iletilen ürün bedelinden D-MARKET'in aracılık hizmetlerinden kaynaklanan ve/veya işbu Sözleşme kapsamında doğacak muaccel alacaklarını mahsup edildikten sonra kalan bakiye bedel D-MARKET'in tasarrufuna girdiği ve siparişin alıcıya ulaştığı tarihten itibaren beş (5) iş günü içinde SATICI'ya ödenecektir. Bu uygulama da;

- (i) D-MARKET'in işbu Sözleşme'den kaynaklanan muaccel alacaklarını ya da adli veya idari merci kararlarına istinaden SATICI adına yaptığı ödeme tutarlarını mahsup ederek SATICI ödeme yapması durumunda ürün satış bedelinin tamamının ödendiği,
- (ii) Taksitli satışlarda yalnızca vadesi gelen taksitin ödenmesi durumunda ilgili taksit tutarının eksiksiz ödendiği,
- (iii) D-MARKET'in herhangi bir ödeme hizmeti sağlayıcısıyla yaptığı üye iş yeri anlaşmasındaki bloke süresinden önce ürün satış bedelini maliyetini üstlenmek suretiyle serbest kullanımına alması durumunda bu bedelin ilgili üye iş yeri anlaşmasındaki bloke süresinin sonunda, üye iş yeri anlaşmasıyla bloke süresi belirlenmemiş olması durumunda ise D-MARKET'in serbest kullanımına geçtiği gün D-MARKET'in tasarrufuna girdiği kabul edilecektir.

SATICI'ya yapılacak ödemelere ilişkin vade bilgisine Satıcı Yönetim Paneli'nde ve Sözleşme ekinde yer alan Ek.4 - "Komisyon Oranları Listesi'nde" yer verilmektedir.

D-MARKET, SATICI'nın hukuka aykırı faaliyetlerinin önlenmesi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla SATICI'ya yapacağı ödemeleri erteleyebilir veya askıya alabilir. Böyle bir durumda beş (5) iş günü olarak öngörülen vade uygulanmayacaktır.

8.7. (i) SATICI'nın uygulanabilir mevzuata aykırı davranması, (ii) SATICI'nın Sözleşme'ye aykırı davranması, (iii) Sözleşme'de yer alan askıya alma halinin varlığı, (iv) Sözleşme'de ceza tutarının uygulanması öngörülen durumun varlığı (v) Sözleşme'de yer alan fesih halinin varlığı, (vi) SATICI'nın sahte ürün sattığı şüphesinin oluşması veya sahte ürün satması hallerinden bir veya bir kaçının varlığı halinde D-MARKET, SATICI'ya aktarılabilecek ürün bedeli dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın SATICI'nın D-MARKET nezdinde alacaklarına derhal bloke koyabilecektir.

9. SATICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1. D-MARKET, ALICI ile SATICI arasındaki satış akdine hiçbir şekilde taraf olmayıp D-MARKET'in Sözleşme ile belirlenen kapsam dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. SATICI bu satış akdiyle ilgili D-MARKET'e yöneltilen her türlü talepten münhasıran sorumlu olduğunu bu kapsamda söz konusu taleplere derhal müdahale ederek kendisinin cevap vereceğini, bu taleplere D-MARKET

tarafından cevap verilmesi ve talebin yerine getirilmesi halinde talep sebebiyle D-MARKET'in ödediği tüm bedelleri derhal D-MARKET'e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. SATICI, Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, FSEK, SMK, KVKK ve bunların ikincil mevzuatları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü mevzuata, Sözleşme'ye ve ahlak kurallarına uygun davranacağını, Platform üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatların gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmekle yükümlü olduğunu bu kapsamda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. SATICI, tıbbi cihaz satışı yapmak için öncelikle Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince T.C. Sağlık Bakanlığından alınmış Tıbbi Cihaz Satış Yetki Belgesine sahip olmak zorundadır. Yetki belgesi olmadan tıbbi cihaz satışı yapan ve/veya Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile uygulanabilir diğer mevzuatlara aykırı satış yapan SATICI'nın D-MARKET ve/veya resmi makamlar tarafından tespit edilmesi durumunda D-MARKET'in söz konusu içeriği derhal yayından kaldırma hakkı vardır. Bu nedenle SATICI, D-MARKET'in ve/veya üçüncü kişilerin uğramış olduğu tüm zarar ve ziyanı münhasıran karşılamakla yükümlüdür.

9.4. SATICI, D-MARKET aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde D-MARKET'in kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. SATICI tarafından, talep edilen süre içinde D-MARKET'e temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya cezadan SATICI münhasıran sorumludur.

9.5. SATICI mevzuata uygun şekilde fatura veya perakende fişi, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgeleri mevzuatın gerektirdiği yasal süreler içerisinde ALICI'ya ileteceğini ayrıca Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmesi gereken belgelerini (fatura, perakende fişi vb.) derhal Satıcı Yönetim Paneli'ne ekleyeceğini kabul ve taahhüt eder.

9.6. SATICI, Platform'u, i) ALICI'yi farklı alışveriş mecralarına yönlendirme amacıyla kullanılması, ii) Gönderi içerisine doğrudan yönlendirme amacı taşıyan kupon ve indirim içerikli reklam/tanıtım malzemeleri eklenmesi, iii) Ürün sayfasında farklı bir alışveriş mecrasının reklam ve tanıtımın yapılması suretiyle ALICI'ların farklı alışveriş mecralarına yönlendirilmesi ve D-MARKET'ten hizmet almalarının engellenmesi amacıyla kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9.7. SATICI, Platform üzerinden satışa sunduğu ve garanti belgesi kapsamına giren ürünlere ilişkin ALICI'lara servis desteği verecek, bunun mümkün olmaması halinde ise ALICI'ların bu kapsamda ihtiyaç duyacağı tüm taleplerini (fatura, yetkili servis bilgisi vb.) derhal karşılayacaktır. SATICI'nın ilgili ürüne servis desteği sunması halinde ise ALICI'nın servis talebi Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca yasal servis süresi olan 20 (yirmi) iş günü içerisinde SATICI tarafından sonuçlandırılmak zorundadır. SATICI, bu hükme aykırılık halinde ALICI'nın ilgili Kanun'dan kaynaklanan taleplerini derhal karşılayacağını ayrıca ALICI ve D-MARKET'in bu sebeple uğradığı tüm zararlarından (ürün bedeli, ALICI'nın ödemiş olduğu servis ücreti dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, Platform üzerinden satışa sunduğu ürünlere ilişkin stok bilgilerini tam, doğru ve eksiksiz bir şekilde girmek ve güncel tutmakla yükümlüdür. Bu konudaki her türlü talepten SATICI münhasıran sorumludur.

9.9. D-MARKET, SATICI'nın sipariş edilen ürünlerin eksik/ayıplı/yanlış/hasarlı olup olmadığına, ALICI'lardan SATICI'dan sipariş edilen ürünlere ilişkin gelen ürün iadelerine ve SATICI tarafından iptal edilen siparişlere ilişkin her hafta sayısal bir raporlama yapacaktır. SATICI, işbu raporun sonuçlarına göre teslim edilen eksik/ayıplı/yanlış/hasarlı ürünler veya ALICI'lardan gelen iadelerin, SATICI'nın son altı (6)

haftada yapmış olduğu satış ortalamasına oranını aşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, Sözleşme'nin 10. maddesine göre D-MARKET tarafından SATICI'ya üç (3) iş günü süre verilerek SATICI'nın konuya ilişkin açıklaması ve aksiyon planı talep edilecek ve söz konusu açıklama yeterli bulunmazsa bu şikayete konu ürünlerin satışı D-MARKET tarafından askıya alınacaktır.

9.10. SATICI'nın Platform'da satmış olduğu ürünlere ilişkin tutarları siteye yanlış/hatalı girmesi halinde SATICI, ALICI'nın sipariş etmiş olduğu fiyat üzerinden ürünü ALICI'ya göndermekle yükümlüdür.

9.11. D-MARKET, Platform'da satışa sunulan ürün ve hizmetin yer aldığı kategori ve/veya ürün bazında bir ALICI tarafından tek siparişte alınabilecek maksimum adedini belirleme hakkına sahiptir. Bu kapsamda SATICI, ürün detay sayfası üzerinden "üründen toplu/çoklu sipariş verilmesi, siparişin ticari alım olduğunun tespit edilmesi veya farklı kullanıcı adı, rumuz, kimlik ve iletişim bilgileri ile verilen siparişlerde fatura adresi, teslimat adresi, ödeme bilgisi, ticari unvanı, vergi numarası gibi unsurların aynı olması vb. durumlarda D-MARKET'in siparişleri iptal etme hakkı bulunduğunu" açıklar. SATICI, Satıcı Yönetim Paneli üzerinden satışa sunduğu ürün ve hizmetin maksimum limitlere ilişkin olarak değişiklik talep edebilir. D-MARKET bu değişiklik taleplerini güncel tüketici davranış analizlerine göre kabul veya reddedebilir.

9.12. SATICI'nın herhangi bir ürününün Platform'daki satış fiyatı, SATICI'nın kendi çevrimiçi satış kanalındaki satış fiyatından daha yüksek olamaz. SATICI'nın ürünü kendi çevrimiçi satış kanalında Platform'daki satış fiyatından daha düşük fiyatla sattığı tespit edildiğinde D-MARKET'in ürünün satışını durdurma hakkı saklıdır.

9.13. Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan diğer tazminat talep hakları saklı kalmak kaydıyla, SATICI, (i) Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki taahhütlerini ve/veya yükümlülüklerini, Sözleşme ve ilgili mevzuat kapsamında yer alan hüküm ve esaslara uygun, zamanında, tam ve eksiksiz veya hiç yerine getirmemesi, (ii) SATICI'nın iş, işlem veya tasarrufları ve/veya (iii) (i) ve (ii) kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak yöneltilen herhangi bir iddia, talep, şikâyet, istem, takip, soruşturma, tedbir ve dava dolayısıyla doğan her türlü hukuki, mali, idari, teknik ve/veya cezai sorumluluğun ve ALICI da dahil üçüncü kişilerin her türlü hak ve taleplerinden ve/veya işbu Sözleşme'ye ilişkin yükümlülüklerinden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu, D-MARKET'in bu kapsamda hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, D-MARKET'e karşı yöneltebilecek her türlü hak, alacak, maddi/ manevi zarar-ziyan ve tazminat talebinden D-MARKET'i beri kılacağını ve bu kapsamda D-MARKET'i savunacağını, D-MARKET'in doğrudan ve dolaylı olarak, mahrum kaldığı/kalabileceği kârı (itibar kaybı ve gelir kaybı da dahil) ile maruz kaldığı/kalabileceği zararların (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere adli ve/veya idari para cezaları, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat ödemeleri de dahil yaptığı tüm ödemeler ile mahkeme masrafları, vekalet ücretleri, vergi, resim ve harç da dahil tüm masrafları) tamamını, uğrayacağı her türlü zararı ve/veya idari/cezai yaptırım bedellerini herhangi bir mercii ve/veya mahkeme kararı gereksizsin D-MARKET'in ilk talebinde D-MARKET'e derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini ve/veya D-MARKET'in Sözleşme'den kaynaklanan alacakları da dahil bu madde belirtilen tutarları SATICI'nın D-MARKET nezdindeki alacaklarından herhangi bir bildirim yapılmaksızın mahsup etme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.14. SATICI, İşbu Sözleşme'de yer alan yükümlülükler uyarınca söz konusu yükümlülükler aykırı davranması halinde Sözleşme ve Sözleşme'nin ekinde yer alan Ek.3 – "Cezai Şartlar'da" belirtilen ceza tutarlarını D-MARKET'in ilk talebinde ödeyeceğini ve/veya bu tutarların SATICI'nın hak edişlerinden mahsup edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme ve Sözleşme ekinde yer alan ceza tutarları 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 179. maddesi çerçevesinde "ifaya eklenen cezai şart" niteliğinde olup, bu ceza tutarının SATICI tarafından ödenmesi SATICI'nın işbu Sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerin ifasından kurtulacağı şeklinde yorumlanamaz. SATICI işbu Sözleşme'de yer alan ceza tutarlarını kusurdan ve zarardan bağımsız olarak ödeyeceğini; her halükarda D-MARKET'in Sözleşme'de belirtilen diğer haklarına hâlel gelmeksizin fesih veya askıya alma ve tazminat hükümlerinin uygulayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, işbu Sözleşme ve Sözleşme ekinde yer alan

ceza tutarlarına yönelik gerekli değerlendirmelerde bulunduğunu, cezai şartların, bunları ödeme yükümlülüğünün meydana geliş zamanına bakılmaksızın SATICI bakımından makul ve karşılanabilir olduğunu, fahiş olmadığını ve cezai şartların ödenmesinin ve/veya kesilmesinin hiçbir koşul ve şart altında ekonomik mahvına neden olmayacağını, dolayısıyla D-MARKET'ten cezai şartların indirilmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. KISITLAMA, ASKIYA ALMA HALLERİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

10.1. D-MARKET'in Sözleşme'de yer alan diğer hakları saklı kalmak kaydıyla, SATICI'nın

- (i) Sözleşme'de yer alan yükümlülüklerine aykırı davranması,
- (ii) Sözleşme'de yer alan herhangi bir cezai şartın uygulamasına sebebiyet verecek eylemde bulunması,
- (iii) İşlemlerinin D-MARKET için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi

hallerinden herhangi birinin veya birkaçının varlığı halinde D-MARKET, SATICI'ya söz konusu aykırılığı gidermesi ve buna ilişkin gerekli açıklamaları yapabilmesi için üç (3) iş günü süre tanır. Bu madde kapsamında SATICI açıklamalarını Satıcı Yönetim Paneli üzerinden iletmekle yükümlüdür. SATICI'nın açıklamalarının yetersiz olması veya SATICI tarafından açıklama sunulmaması halinde D-MARKET aracılık hizmetini/ürünü kısıtlayabilecek, askıya alabilecek veya ya da Sözleşme'yi tazminatsız feshedebilecektir. D-MARKET kararını, SATICI'nın açıklamasının kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) iş günü içinde veya açıklama sunulmaması halinde ise açıklama için verilen (3) üç iş gününün sonunda SATICI'ya bildirecektir.

10.2. SATICI, aşağıda yer alan ölçütlerin, D-MARKET bakımından Sözleşme ilişkisinin devamını çekilmez hale getiren ve/veya SATICI'ya açıklama sunması için süre verilmesinin D-MARKET bakımından telafisi mümkün olmayan sonuçların doğmasına sebep olabilecek nesnel ölçütler olduğunu bilir ve bu ölçütlerin varlığı halinde, D-MARKET'in herhangi bir tazminat ödemeksizin ve tek taraflı olarak derhal Sözleşme'yi feshetme veya aracılık hizmetini/ürünü kısıtlama ya da askıya alma hakkına sahip olduğunu kabul eder:

- (i) SATICI'nın işbu Sözleşme'de yer alan "gizlilik, kişisel verilerin korunması ve FSEK" yükümlülüklerine aykırı davranması,
- (ii) SATICI'nın uygulanabilir mevzuata aykırı davranması ve/veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
- (iii) Platform'un ve/veya SATICI'nın satış yaptığı ilgili kategorinin kapatılması
- (iv) SATICI'nın, önceden D-MARKET'in onayını almaksızın birden fazla satıcı hesabı açması veya satıcı hesabını üçüncü kişilere kullandırması,
- (v) SATICI'nın, D-MARKET'i, D-MARKET'e veya iştiraklerine ait markaları ve sair gayri maddi unsurlarını kötüleyici veya bunları hedef gösteren, D-MARKET'in veya iştiraklerinin ticari itibarını ve söz konusu markaları ve sair gayri maddi unsurları zedeleyecek beyan, eylem ve söylemlerde bulunması ve/veya haksız rekabet teşkil edecek fiillerde bulunması,
- (vi) SATICI'nın acze düşmesi, iflas etmesi (müflis olması), tasfiyeye girmesi, haciz işlemlerine maruz kalması, sermaye kaybı ve borca batıklık halinde olması, yönetimi için kayyum atanması ve/veya benzeri bir uygulamaya maruz kalması,
- (vii) SATICI'nın ve/veya SATICI'yı doğrudan/dolaylı olarak kontrol eden (pay sahipliği, yönetim veya sair yollar ile) kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tarafından terör/suç örgütü olarak kabul edilen yapılarla bağlantılı olduğu ya da bunlara destek sağladığı bilinen ve/veya farklı ülke veya uluslararası örgütlerin yaptırım listelerine dahil olan kişilerin bulunması,
- (viii) Mevzuattan kaynaklanan sebeplerle veya gecikmesinde sakınca bulunan veya kamu düzenini ilgilendiren ya da dolandırıcılık, veri ihlalleri vb. diğer siber güvenlik risklerini içeren durumlardan birinin varlığı,
- (ix) İşbu Sözleşme'nin 11. maddesine aykırı davranılması,

(x) SATICI'nın Sözleşme kapsamında kendisinden talep edilen bilgileri yanlış beyan etmesi veya dürüstlük kuralına uygun bir şekilde beyan etmemesi.

Bu madde kapsamında D-MARKET, Sözleşme'yi feshetmesi veya aracılık hizmetini/ürünü kısıtlaması ya da askıya alması halinde; kısıtlama, askıya alma ve sonlandırmanın gerekçesini SATICI'ya gecikmeksizin bildirecektir.

10.3. SATICI'nın Üye'liğinin askıya alınması, Üye'liğinin süresiz olarak yasaklanması/kara listeye alınması veya Sözleşme'nin feshedilmesi hallerinden birinin varlığı halinde başka bir Kullanıcı hesabıyla Üye olması yasaktır. Bu madde hükmüne aykırı davranan SATICI'nın Üye'liği derhal sona erdirilecek ve Sözleşme'si feshedilecektir. SATICI bu nedenle D-MARKET ve/veya üçüncü kişiler nezdinde ortaya çıkan her türlü zararından münhasıran sorumludur.

10.4. Platform üzerinde ürünlerin satış fiyatları SATICI'lar tarafından belirlenmekte olup, D-MARKET'in ürün fiyatlarının belirlenmesi noktasında müdahalesi bulunmamaktadır. Ancak ürünlerin mevzuata aykırı şekilde fahiş fiyatlarla satışa sunulması halinde hatalı fiyat girişi şüphesiyle, ilgili SATICI'nın ve ALICI'ların zarar görmemesi için ürüne verilen görünürlük azaltılabilir veya ürün satışa kapatılabilir ve SATICI'nın fiyatını kontrol etmesi istenebilir. SATICI fiyatı teyit ederek ürünü kolaylıkla tekrar satışa açabilir. Yine herhangi bir ürünün fiyatının ticari hayatın olağan akışına aykırı şekilde düşük tutarlı olması halinde fiyat hatası şüphesiyle tedarik edememe kaynaklı olumsuzluklardan, ilgili SATICI'nın ve ALICI'ların zarar görmemesi için ürüne verilen görünürlük azaltılabilir veya ürün satışa kapatılabilir ve SATICI'nın fiyatını kontrol etmesi istenebilir. SATICI fiyatı teyit ederek ürünü kolaylıkla tekrar satışa açabilir. Fiyat kaynaklı tüm bildirimlerden SATICI sorumludur.

10.5. Sözleşme kapsamında D-MARKET'in sunmuş olduğu aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması durumunda SATICI, Sözleşme'ye ve ilgili mevzuatlara uygun şekilde mevcut siparişlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle yükümlü ve sonuçlandırmakla yükümlü olduğunu, bu iş ve işlemler için SATICI'nın yükümlülüklerinin aynen devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Sözleşme ilişkisinin sona ermesinin ardından SATICI'nın hizmetlerinin kullanımı esnasında Satıcı Yönetim Paneli'nde elde edilen bilgilere erişimi olmayacaktır.

11. ULUSLARARASI YAPTIRIMLAR, KARA PARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ

11.1. SATICI kendisinin, iştiraklerinin, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının veya kendisi ya da iştiraklerinin acentelerinin, bağlı kuruluşlarının, temsilcilerinin, kendisi ya da iştirakleri ile ilişkili veya bunlar adına hareket eden diğer kişilerin, ya da bütün bu kişilerin pay sahiplerinin ve kontrolü altında bulunduğu kişilerin ABD hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık Hazinesi veya ilgili diğer ulusal ya da uluslararası yaptırım birimleri tarafından işbu Sözleşme tarihinde öngörülen ya da uygulanan yaptırımların kapsamında bulunan bir gerçek veya tüzel kişi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda, ABD hükümeti yaptırımlarına ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ("OFAC") ya da ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulanan yaptırımlar ile bir kişinin özel olarak belirlenmiş vatandaş veya engellenmiş kişi (specially designated national or blocked person) olarak sınıflandırılması da dahildir.

11.2. SATICI kendisinin, iştiraklerinin, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının veya kendisi ya da iştiraklerinin acentelerinin, bağlı kuruluşlarının, temsilcilerinin, kendisi ya da iştirakleri ile ilişkili veya bunlar adına hareket eden diğer kişilerin, ya da bütün bu kişilerin pay sahiplerinin ve kontrolü altında bulunduğu kişilerin yukarıda bahsedilen yaptırımların konusunu veya hedefini teşkil eden bir ülke ya da bölgede yer almadığını, kurulu olmadığını veya yerleşik olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme tarihinde, söz konusu ülke ve bölgelere Kırım, Küba, İran, Kuzey Kore ve Suriye de dahildir.

11.3. SATICI kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile ilgili olarak tabi olduğu tüm ulusal ve uluslararası kurallara uygun hareket ettiğini, bu konulara ilişkin herhangi bir idari veya hukuki sürece taraf olmadığını ve işbu Sözleşme geçerli olduğu sürece bu kurallara uymaya devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.4. SATICI işbu madde kapsamında yapmış olduğu beyanlara ilişkin herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde ilgili değişiklikleri derhal D-MARKET'e bildirmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.5. İşbu maddede yer alan taahhütlerden herhangi birinin ihlali halinde, D-MARKET Sözleşme'yi tazminat ödemeksizin derhal feshedebilecektir. SATICI, D-MARKET'in uğrayabileceği zarar ve kayıpların tamamını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

12. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

D-MARKET, işbu Sözleşme'ye ilişkin değişiklik bildirimini SATICI'ya Satıcı Yönetim Paneli ve ayrıca onaylanmış elektronik iletişim adresi üzerinden yapacaktır. Söz konusu değişiklikler, değişikliğe ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 (on beş) günün sonunda yürürlüğe girecektir. Bu süre, SATICI tarafından teknik geliştirme yapılmasını gerektiren haller ile komisyon oranlarının ve diğer hizmet bedellerinin artırılması, aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması, SATICI'ya yeni cezai şart getirilmesi gibi hallerde 30 (otuz) gündür. SATICI bu 30 (otuz) günlük sürenin sonunda uygulamaya konulacak Sözleşme değişikliklerinde, bu sürenin sona ermesinden önce Satıcı Yönetim Paneli üzerinden bildirimde bulunarak işbu Sözleşme'yi feshedebilecektir.

13. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, D-MARKET işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, D-MARKET için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için D-MARKET'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve D-MARKET'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

14. GİZLİLİK

14.1. SATICI Sözleşme kapsamında sözlü, yazılı veya bir başka formda edindiği tüm bilgi ve belgeleri gizli veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgi ve belgeleri doğrudan ya da dolaylı olarak Taraflar arasındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı, yasal zorunluluklar hariç D-MARKET'in yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan (Sözleşme'nin fotokopisinin ve/veya fotoğrafının çekilmesi, D-MARKET'in rakipleriyle paylaşılması vb.) kaçınmayı, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermesi halinde istihdam ettikleri çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme'de açıklanan gizlilik yükümlülüklerine uymalarını sağlayacağını ve bu kişilerin eylemlerinden münhasıran sorumlu olduğunu, bununla birlikte işbu maddeye aykırılık nedeniyle D-MARKET'in uğrayacağı tüm zarar ve ziyayı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.2. SATICI, Platform'a kendisi tarafından yüklenen bilgi, İçerik ve ilanlarda iletişim bilgilerini doğrudan veya dolaylı olarak yayınlamayacağını, diğer Üyeler'e bu bilgileri göndermeyeceğini, işbu Sözleşme kapsamında edindiği bilgileri veya Platform'u ve Platform'daki SATICI statüsünü kullanarak;

- (i) ALICI'larla, Platform'da sağlanan ve/veya D-MARKET tarafından onaylanan iletişim yöntemleri dışında iletişime geçmeyeceğini,
 - (ii) ALICI'ya gönderilen ürün paketleri içerisinde kendi reklamını yapmak üzere herhangi bir broşür, el ilanı veya sipariş edilen ürün haricinde promosyon bir ürün eklememesi de dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın ALICI'ya herhangi bir reklam veya pazarlama çalışması yapmayacağını
- kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.3. SATICI, D-MARKET'i ve/veya D-MARKET'e ya da iştiraklerine ait markaları ve sair gayri maddi unsurlarını kötüleyici veya bunları hedef gösteren, D-MARKET'in ya da iştiraklerinin ticari itibarını, söz konusu markaların ve sair gayri maddi unsurlarını zedeleyecek beyan, eylem ve söylemlerde bulunmayacağını, haksız rekabet teşkil edecek fiiller yürütmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.4. İşbu maddenin 14.1. ve 14.3. maddeleri, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi süresiz olarak geçerli olmaya devam edecektir.

15. KİŞİSEL VERİLER

15.1. KVKK kapsamındaki kişisel veriler ("**Kişisel Veriler**"), SATICI tarafından sadece işbu Sözleşme kapsamında belirtilen Hizmetler'in yerine getirilmesi ve D-MARKET'in talimatları doğrultusunda işlenebilecek, herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmayacak ve hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra herhangi bir yasal yükümlülük bulunmaması halinde silinecektir. Silme işlemlerine ilişkin kayıtlar SATICI tarafından en az mevzuatta belirlenen süreler kadar saklanacak ve talebi halinde D-MARKET'e ibraz edilecektir. Ayrıca; D-MARKET'in talebi halinde silme işleminden önce Kişisel Veriler'in kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortam tüm yedekleriyle birlikte D-MARKET'e teslim edilecektir. Kişisel verilerin silinmesine ilişkin yükümlülükler D-MARKET'in yazılı onayı ile görevlendirilebilen alt yükleniciler bakımından da geçerlidir, şu kadar ki SATICI'nın yükümlülükleri de aynen devam edecektir, SATICI alt yüklenicilerin kişisel verilerin silinmesi yükümlülüğüne ilişkin ihlallerinden bizzat sorumludur. SATICI, KVKK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlüdür.

15.2. SATICI, D-MARKET tarafından kendisine iletilen Kişisel Veri sahibi ("**Veri Sahibi**") taleplerini derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle aynı gün içerisinde yerine getirilemeyen talepler, nedeni yazılı olarak bildirilerek takip eden iş günü içerisinde yerine getirilecektir. Veri Sahibi'nin herhangi bir şekilde doğrudan SATICI'ya talepte bulunması halinde SATICI tarafından söz konusu talebe ilişkin olarak derhal (her halükarda ertesi iş günü) D-MARKET'e yazılı bildirimde bulunulacak ve D-MARKET'in talep ve talimatları doğrultusunda aksiyon alınacaktır.

15.3. SATICI, Kişisel Veriler'e gerek kendi personeli gerek üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişmesini ve Kişisel Veriler'in kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engelleyecek şekilde gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. Bu kapsamda D-MARKET tarafından SATICI'ya her zaman Kişisel Veriler'in işlenmesi, saklanması ve erişilmesi ile ilgili uyulması gereken teknik kriterler ve talimatlar gönderilebilecek olup, SATICI bu kriter ve talimatlara uymakla yükümlü olacaktır. Kişisel Veriler'e herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya Kişisel Veriler'in herhangi bir şekilde işbu Sözleşme'ye aykırı şekilde üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi durumunda SATICI bu durumu derhal (aynı gün içerisinde) D-MARKET'e bildirecek ve bu durumdan doğan zararın minimize edilmesi için D-MARKET tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacaktır.

15.4. SATICI tarafından, D-MARKET'in yazılı onayı ile alt yüklenici kullanılması halinde, Sözleşme'nin Kişisel Veriler ile ilgili düzenlemelerinin ilgili alt yüklenici sözleşmesine aynen yansıtılması zorunludur. SATICI, alt yüklenici kullanılan hallerde dahi Sözleşme kapsamındaki sorumluluğunun aynen devam edeceğini ve alt yüklenici ihlallerinden bizzat sorumlu olacağını kabul eder.

15.5. SATICI, Sözleşme kapsamındaki Kişisel Veri işlemleri bakımından D-MARKET ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu denetimine tabi olduğunu kabul ve beyan eder. D-MARKET, söz konusu denetim hakkını bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle kullanabilecek veya SATICI'dan söz konusu denetimi gerçekleştirmesini talep edebilecektir. SATICI, bu talebi derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

15.6. İşbu Sözleşme'de belirtilen Hizmetler'in sunulması sırasında SATICI tarafından D-MARKET'e Kişisel Veriler'in aktarılması halinde, ilgili Kişisel Veriler'in toplanması, işlenmesi, aktarılması ve kullanılmasına ilişkin olarak Veri Sahipleri'ne yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve Veri Sahipleri'nden bahsi geçen mevzuata uygun içerik ve formatta gerekli izin ve onayların alınması SATICI'nın sorumluluğundadır. Söz konusu izin ve onay metinleri ve temin edildiklerine dair kayıtlar talep halinde gecikmeksizin D-MARKET'e iletilecektir.

15.7. İşbu madde Sözleşme herhangi bir nedenle sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

16. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme, SATICI tarafından elektronik ortamda onaylanmasıyla veya kağıt üzerinde imzalanmasıyla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerli olacaktır.

17. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

18. KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

SATICI, Sözleşme’nin akdi ve/veya uygulanmasından doğan her türlü uyuşmazlıkta, D-MARKET’in belge ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, D-MARKET’i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve Sözleşme’nin bu maddesinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

19. BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

20. BİLDİRİM

İşbu Sözleşme’de yer alan düzenlemeler ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesi saklı kalmak kaydıyla Taraflar arasında yapılacak bildirimler SATICI tarafından Satıcı Yönetim Panel’i üzerinden; D-MARKET tarafından ise, Satıcı Yönetim Panel’i üzerinden veya SATICI’nın onaylanmış elektronik iletişim araçlarından biri vasıtasıyla gerçekleştirecektir. Elektronik posta ile yapılan iletişim, yazılı iletişimin yerini tutar. SATICI elektronik iletişim araçlarını güncel tutmak ve Platform’u bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmekle münhasıran sorumludur.

21. DEVİR YASAĞI

SATICI işbu Sözleşme’yi ve Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini D-MARKET’in önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde devir veya temlik edemez. D-MARKET, Sözleşme kapsamındaki haklarını, alacaklarını, menfaatlerini ve yükümlülüklerini, SATICI’ya herhangi bir bildirim yapmaksızın veya SATICI’dan izin almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edebilir.

22. VERGİLER

Aksi Sözleşme kapsamında açıkça belirtilmedikçe, Sözleşme’den kaynaklanan damga vergisi dahil olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçlar, SATICI tarafından karşılanacaktır.

23. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Yürürlük maddesi de dahil olmak üzere 23 (yirmi üç) madde ve 8 (sekiz) ekten (Ek.1 - Güvenli Alışveriş Sistemi, Ek.2 - Yasaklı Ürün ve Hizmetler, Ek.3 - Cezai Şartlar, Ek.4 - Komisyon Oranları Listesi, Ek.5 - Pazaryeri Satıcı Bilgileri Formu, Ek.6 - Taraflar İş Etiği ve Uyum Beyannamesi, Ek.7 - Sıralama Kriterleri, Ek.8 - Hizmet ve İşlem Bedeli’nden) ibaret olup Taraflar’ca kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

İşbu Sözleşme’nin ekleri, Satıcı Yönetim Paneli’nde veya Platform’da yapılan Hizmetler’in kullanımına ilişkin açıklamalar, tüm yazılı süreçler, ek diğer dokümanlar Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır.

EK.1 - GÜVENLİ ALIŞVERİŞ SİSTEMİ

1. GÜVENLİ ALIŞVERİŞ SİSTEMİ'NİN İŞLEYİŞİ

1.1. Güvenli Alışveriş Sistemi hizmeti işbu Sözleşme'de belirtilen ALICI ve SATICI sıfatına sahip kişilerin alım-satım konusunda çevrimiçi (online) ortamda anlaşmalarını sağlayacak Platform'un alt yapısının kendilerine sunulması; bu alt yapı üzerinden varılan Sözleşme koşullarına uygun olarak Taraflar'ın yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilebilmesi için Taraflar'ca işbu Sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde SATICI'nın ürünü ALICI'ya göndermesi/hizmetin sağlanması ve ALICI tarafından D-MARKET'in Güvenli Alışveriş Hesabı'na aktarılan Hizmet Bedeli'nin Hizmet Komisyonu da dahil işbu Sözleşme'de öngörülen D-MARKET alacaklarının mahsup edilerek SATICI'nın hesabına transfer edilmesini amaçlayan sistemdir. D-MARKET hiçbir surette SATICI ile ALICI arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir. SATICI işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerden ve satıştan ALICI'ya karşı ilgili mevzuat hükümleri uyarınca münhasıran sorumludur.

1.2. Hizmet Komisyonu kesintisinde prensip olarak; Hizmet Bedeli'nin SATICI'ya gönderildiği her halde Hizmet Komisyonu kesintisi gerçekleştirilecek ve fakat "hacking (dışardan hileli ve izinsiz erişim) şeklindeki rıza dışı oluşan işlemler sonucunda Hizmet Bedeli'nin ALICI'ya iade edildiği hallerde Hizmet Komisyonu kesintisi yapılmayacaktır.

2. SATIŞ

2.1. Güvenli Alışveriş Sistemi Hizmeti'nde, ALICI, Platform'da ilanları gösterilen SATICI'ya ait ürün ve hizmet satın alma talebini; Platform'un alt yapısını kullanarak yapar. SATICI'nın ürün veya hizmetlerini Platform'da satışa sunması; satışa sunulan ilanın Platform'da yayınlandığı anda başlar.

2.2. SATICI, satış akdinin tamamlanması ile ALICI ile arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin akdedilmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3. Satın alma gerçekleştiğinde satış bedeli Güvenli Alışveriş Hesabı'nda tutulmak üzere Platform tarafından ALICI'dan tahsil edilir. ALICI, Platform üzerinden yapmış olduğu satın alma işlemlerinde yalnızca, Güvenli Alışveriş Hesabı'na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. SATICI, işbu Sözleşme ile belirlenen şartların oluşması halinde ALICI tarafından Güvenli Alışveriş Hesabı'na gönderilen bedelin temsilci sıfatıyla kendisine aktarılması için D-MARKET'i yetkilendirmektedir. Para borcunun ifasının Güvenli Alışveriş Hesabı dışında başka yollarla gerçekleştirilmesi durumunda D-MARKET'in hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; ALICI ve SATICI'nın hak ve borçları da işbu Sözleşme'de belirtilen hükümlere tabi değildir.

2.4. SATICI, ALICI'nın Güvenli Alışveriş Hesabı'na parayı göndermesi halinde Platform'da öngörülen sistem ve usule uygun olarak ürün/hizmet satışını gerçekleştireceğini, ürün teslimini ve hizmet ifasını işbu Sözleşme'de belirtilen süreç ve sürelerle uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

3. PAKETLEME

SATICI tarafından ALICI'ya gönderimi sağlanan ürünler hasar görmeyecek ve kargo aracında yer alan diğer ürünlere zarar vermeyecek şekilde paketlenmelidir. SATICI, paketleme işlemleri sırasında başka bir platforma ait herhangi bir ambalaj/paket kullanmayacaktır. Paket içerisinde, D-MARKET müşterilerinin alışverişlerini farklı platformlara yönlendirme amaçlı, başkasına ait veya SATICI'nın kendi web sitesi ve mağazasına yönlendirici ilanlar ile bu web sitelerinde kullanıma özgü kuponlar yer almamalıdır. Ürün paketlemelerinde, ürün boyutuna uygun kutu, ambalaj ve paket kullanılmalı ve paket taşıyıcı firmaya teslim edilirken doğru desibel bilgisi ile taşındığı kontrol edilmelidir.

4. KARGOLAMA

4.1. Platform ödemenin yapıldığını teyit ettikten sonra SATICI'ya ürünü göndermesi gerektiğini bildirir. Bu bildirimin akabinde SATICI, Satıcı Yönetim Paneli'nde belirlediği süre ("Kargoya Teslim Süresi") içerisinde ürünü ALICI'ya belirttiği adrese ulaştırılmak üzere, işbu Sözleşme'de belirtilen koşullara göre kargo veya lojistik ya da kurye firmalarına teslim eder.

4.2. SATICI kargo veya lojistik bedeli ile ortaya çıkacak diğer tutarları karşılama yükümlülüğü münhasıran kendisine ait olmak üzere, kendi seçmiş olduğu kargo firmaları aracılığıyla ya da D-MARKET'in iş birliği içerisinde olduğu kargo veya lojistik firmaları aracılığıyla D-MARKET'in sağladığı gönderi kodlarını kullanarak gönderi yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. D-MARKET'in iş birliği içinde olduğu kargo veya lojistik firmaları ile gönderi yapılması halinde D-MARKET tarafından sağlanan bu gönderi kodları ile SATICI tarafından yalnızca ilgili siparişlerin gönderisi sağlanacaktır. D-MARKET tarafından oluşturulan gönderi kodları ve ürünler fiziken kargo veya lojistik firmasına ve aynı anda teslim edilmelidir. Aksi takdirde sorumluluk münhasıran SATICI'ya ait olup SATICI, D-MARKET ve/veya üçüncü kişiler nezdinde ortaya çıkan tüm zararları karşılayacaktır.

4.3. Ürünlerin taşınmasının D-MARKET'in iş birliği içerisinde olduğu kargo veya lojistik firmaları tarafından yapılması halinde SATICI;

(i) Kargo veya lojistik firmalarına teslim ettiği ürünlerin sebebiyet verdiği her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu,

(ii) Kargo ambalajının taşıma standartlarının gerektirdiği ölçü ve sağlamlıkta olmasını sağlamak ve taşınacak kargoları kargo veya lojistik firmalarına orijinal ambalajında, eğer mümkün değil ise, evsafına ve taşıma koşullarına uygun sağlamlıktaki başka ambalaj şekillerinde teslim etmekle yükümlü olduğunu,

(iii) Ürünlerin taşınması esnasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabın taşımayı yapan kargo veya lojistik firması olduğunu,

(iv) Ürünün lojistik firması tarafından taşınması esnasında meydana gelen zararda lojistik firması ve D-MARKET'in mutabık kalması halinde ve bu durumun ispat edilmesi halinde D-MARKET'e taşıma esnasında meydana gelen zarar faturasını kesebileceğini ve D-MARKET'in lojistik firmasından söz konusu bedeli tahsil etmesi halinde kendisine ödeme yapılabileceğini, ancak ürünün kargo firması tarafından taşınması esnasında meydana gelen zararlara ilişkin tazmin prosedürü SATICI tarafından kargo firması ile bizzat yürütüleceğini, her iki durum için de D-MARKET'in herhangi bir sorumluluğu veya ödeme yükümlülüğünün bulunmadığını,

(v) D-MARKET'in ürünün lojistik veya kargo firmasına teslimi, taşınması ve teslimatı aşamasında ve sonrasında herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, SATICI, ALICI tarafından geri gönderilen ürünü teslim aldığı Platform'da belirtilen şartlar ve süreler dahilinde (her halükarda en geç iki (2) iş günü içerisinde) D-MARKET'e bildirmek zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. SATICI, kendi seçmiş olduğu kargo veya lojistik ya da kurye firmaları aracılığı ile ürün gönderimini ALICI'ya yapmayı tercih etmesi halinde aşağıdaki şart ve koşullar geçerli olacaktır;

(i) SATICI, söz konusu firmaların kendisine sağlamış olduğu gönderi kodlarını kullanarak tüm masrafları kendisine ait olmak üzere ürünleri ALICI'ya göndermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

(ii) SATICI, kendi seçmiş olduğu kargo veya lojistik firmaları aracılığıyla yapılan teslimatlarda URL linki/gönderi kodunu ve teslim edildi bilgisini; kurye firmasıyla teslim edilen ürünler için teslim edildi bilgisini Satıcı Yönetim Paneli'nde belirtilen ilgili alana girmekle yükümlüdür.

(iii) Ürünün teslimi sürecinde oluşan URL kodun veya teslim edildi bilgisinin ilgili alana girilmesi SATICI'nın sorumluluğunda olup kargo takip kodunun/teslim edildi bilgisinin sisteme geç girilmesi veya hiç girilmemesi/yanlış girilmesi halinde D-MARKET nezdinde doğabilecek tüm zarar ve ziyan için SATICI'ya rücu edilecektir.

4.5. SATICI, eksik ürün ve/veya eksik parçalı ürün veya ALICI'nın sipariş etmiş olduğu ürün haricinde başka/farklı bir ürünün gönderilmesi halinde SATICI iki (2) iş günü içerisinde eksik ürünün/eksik parçanın ve/veya ALICI'nın sipariş etmiş olduğu doğru ürünün gönderimini yapmayı ve bu gönderi için ilgili kargo gönderi kodunu/URL'yi ve teslim edildi bilgisini; kurye ile olan teslimatlarda ise teslim edildi bilgisini Satıcı Yönetim Paneli'ndeki ilgili alana girmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. İADE

5.1. SATICI, ALICI tarafından geri gönderilen ürünü teslim aldığı Platform'da belirtilen şartlar ve süreler dahilinde (her halükarda ürünün teslim alındığı tarihten itibaren iki (2) iş günü içerisinde) D-

MARKET'e bildirmek zorundadır. ALICI'nın cayma hakkını kullandığından D-MARKET'in haberdar olması halinde D-MARKET ayrıca bir inceleme ve SATICI'dan konuya açıklama veya savunma alma yükümlülüğü bulunmaksızın satılan ürün bedelini ve varsa ek zarar bedellerini ALICI'ya ödeyecek olup, söz konusu bedelleri SATICI'dan tahsil edilecektir.

5.2. SATICI, ALICI'dan gelen iadeleri kabul etmekle yükümlüdür. Ancak, ALICI tarafından SATICI'ya iade edilen ve SATICI tarafından teslim alınan ürünler iade edilmeye uygun değilse SATICI, Platform üzerinden D-MARKET'e iadeyi kabul etmeme sebebini derhal bildirecektir. SATICI'nın kabul etmeme sebebi ilgili mevzuata uygun olması halinde D-MARKET'in onayına istinaden SATICI iade için gönderilen ürünü kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki (2) iş günü içerisinde D-MARKET tarafından SATICI'ya sağlanan barkod ile ilgili kargo ve/veya lojistik firmasına ALICI'ya gönderilmek üzere teslim etmekle yükümlüdür. SATICI bu süre içerisinde ürünü tam ve eksiksiz şekilde teslim etmezse D-MARKET tarafından ALICI'nın ücret iadesi talebi onaylanarak ALICI'ya ücret iadesi sağlanır. Buna ek olarak SATICI, ALICI'lardan gelen iadeleri kargodan teslim almaz veya kargodan teslim alıp D-MARKET'e bildirim yapmadan ve sebebini açıklamadan ALICI'ya ürünü geri gönderirse ve bu durum ALICI tarafından D-MARKET'e bildirilirse D-MARKET iade talebini onaylayarak ALICI'ya ürün bedelini ve varsa ek zarar bedellerini iade edecektir. İşbu madde kapsamında SATICI D-MARKET tarafından karşılanan bedelleri D-MARKET'e derhal ödemekle yükümlüdür.

5.3. SATICI, D-MARKET'i cayma hakkına ve ayıplı mala ilişkin hususlar da dahil 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuatlarda yer alan bildirimlerin alınması ve bunlara ilişkin bedellerin ALICI'ya ödenmesi hususunda yetkilendirmiştir. Bu kapsamda D-MARKET tarafından ALICI'ya yapılan ödemeler SATICI'dan derhal tahsil edilecektir.

**D-MARKET ELEKTRONİK
HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.**
KUŞTEPE MAH. MECDİYEKÖY YOLU CAD.
NO:11, SİĞİRİ / İSTANBUL
BOĞAZICI KURUMLAR V.D. 265 017 9910

EK.2 - YASAKLI ÜRÜN VE HİZMETLER

Platform'da satılması yasak ürünler aşağıda yer almaktadır. Buna aykırı ürünlerin listelenmesi ve satışa sunulması halinde söz konusu ürünün satışı veya listelenmesi D-MARKET tarafından durdurulur ve SATICI'ya bu konuda bilgi verilir.

PLATFORM'DA SATIŞI YASAKLI ÜRÜNLER

Airbag ve ekipmanları

Alım Satımı Devlet İznine Tabi Ürünler

Alkol: Alkol içeren içecekler

İstisna: Boş veya minyatür şişeler, koleksiyon malzemeleri ve şarap, şampanya, bira, konyak yapımında kullanılan malzemeler (Fıç, mantar vs.) satılabilir.

Ateşli silahlar: Çalışır-çalışmaz vaziyette tüm ateşli silahların, kurusıkı silahların, caydırıcı sprej gazların, caydırıcı elektrikli copların, elektro şok cihazların, polisiye ve askeri kullanım amaçlı mühimmat ve teçhizatın, silah sınıfına giren bıçak ve kamaların, satışı yasaktır. Silahlar, tabanca ve tüfekler, mühimmat, balısong bıçaklar, kelebek bıçaklar ve piring muştalar, silah yapımı ile ilgili her türlü malzeme, tarif, kroki, çizim benzeri bilgi kaynakları

İstisna: Koleksiyon özelliği taşısa dahi ateşli silahlar satılamaz. **İstisnalar:** Koleksiyon özelliği olan, ateşli olmayan, 50 yıl ve öncesinde üretilmiş, kama, hançer, süngü, kın ve benzeri ürünler, oyuncak niteliğinde, boyalı top, su tabancası, paintball tabancaları satılabilir.

Canlı hayvan: Uluslararası ticaret kuralları gereğince istisnalar dışında (akvaryumda yaşayan balıklar ve akvaryum bitkileri ve diğer akvaryum canlıları hariç) evcil-evcil olmayan canlı hayvan satışı

Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler: Para karşılığı cinsel ilişki içeren ilanlar ve pornografik yayınlar (VCD, DVD, VHS, Dergi), çocuk pornosu veya kabul edilemez özellikte başka cinsel materyaller (Cinsel eğitim ve benzeri tıbbi yayınlar hariç), üreme organlarını cinsel yönden teşhir eden ve 18 yaş sınırı bulunan cinsel içerikli görsel ürünler

Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

Dinleme cihazları

Etkinlik Biletleri: Tüm spor dallarındaki karşılaşmaların bilet satışı

İstisnalar: Kültürel amaçlı gösteri biletleri satılabilir. Ancak biletler, bilet üzerindeki fiyattan daha pahalı satılamaz. Satış sayfasındaki görselde biletin fiyat kısmının net olarak görünmesi, ürün açıklaması kısmında etkinliğe ait tüm detayların açıkça ifade edilmesi, ayrıca bilet teslim koşullarının da net olarak belirtilmesi gerekir.

Fon & Hisse Senedi: Hisse senedi, tahvil, bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar, faizle para satışı (tefecilik) ve benzeri faaliyetler

Hacking (Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma) Yazılımları: Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları. Yazılımlara, sunuculara veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişmeyi sağlayan yazılımlar, cep telefonlarına ve diğer iletişim veya içerik dağıtım sistemlerine/aygıtlarına yasa dışı erişime olanak sağlayan yazılımlar, ücretsiz kablo hizmetleri almak için kablo veya uydu sinyallerini çözen decoder ürünler, Kablosuz internet bağlantılarını yakalayıp şifrelerini kıran yazılım ve ürünler

İlaç Testlerini Geçmeye Yönelik Yardımlar: Doping ilaçlarının, kokain ve benzeri uyuşturucu ürünlerin izlerini silme amaçlı ilaç temizleme karışımları ve idrar testi katkı maddeleri

Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

Kontratlar

Kültür ve tabiat varlıkları

Kopya & Korsan Ürünler: Telif hakları kapsamında, her türlü ses, görüntü ve metin taşıyıcılarının, korsan kitap vb. bandrolsüz satışı

İstisna: Bandrol yasasından önce üretilmiş ve ticari ürün kapsamından çıkmış koleksiyon özelliğindeki plaklar ve kasetler satılabilir.

Lensler ve Sağlık Beyanı İçeren Ürünler: 5193 sayılı Kanun gereği lens satışı il sağlık idarelerinden alınan ruhsata tabi olduğundan her türlü lens

Sağlık ürünlerinin satışında hastalıkları önleyici-tedavi edici özellikler belirtilerek alıcıları yanıltacak bilgilerin kullanılması ve bu bilgileri içeren ürünlerin listelenmesi yasaktır.

Lisanssız oyunlar

Mucize Tedavi Ürün veya Hizmetleri: Mucize tedavi taahhüt eden ve içeren ürünler, tıbbi olmayan her türlü tedavi öneren ürünler

Numaralı Gözlük Çerçevesi ve Camı

Organ Satışı: İnsan organlarının satışı, organ ticareti suç ve yasaktır.

Promosyon ürünleri: Promosyon amaçlı, ücretsiz olarak dağıtılan ürünlerin satışı

İlaçlar: Reçeteye tâbi olan veya olmayan tüm beşerî ilaçların, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("TİTCK") tarafından ruhsatlandırılan geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin ve yine TİTCK'nin iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünler

Resmi kıyafetler ve üniformalar: Kamu hizmetinde kullanılan üniforma ve aksesuarlar

Sahte Belgeler: Sahte kimlikler, pasaportlar, diplomalar ve asalet unvanları

Sahte veya Replika ürünler: Tescilli bir markanın ürünlerinin, izinsiz olarak üretilen taklitleri

Şans Oyunları: Hukuka aykırı ve yetkisiz şekilde satılan şans oyunlarına ait, bilet, kupon vb. belgeler

Taklit Tasarım Ürünleri: Tasarımcı ürünlerinin kopyaları veya imitasyonları olan ürünler

Telif hakkına sahip ürünler: Her türlü eser, fonogram, yapım ve radyo televizyon kuruluşlarının gerçekleştirdikleri yayınları üzerindeki haklara karşı oluşabilecek olası ihlaller suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla eser sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmaksızın; DivX, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP ve sair formatlardaki eser, fonogram, yapım ve yayınların, CD, DVD gibi taşıyıcılar üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması veya internet ortamında paylaşımına sunulması/satılması yasaktır.

Telsiz: "Telekomünikasyon Kurumu" ve "Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği"ne uygun olmayan ve lisans gerektiren tüm telsizler

Trafik Aygıtları ve Radar Detektörler: Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünler satılamaz. Polis radarlarını tespit eden, çalışan veya çalışmayan her türlü radar detektör

Toplu elektronik posta adresi listeleri

Tütün mamulleri & Elektronik Sigaralar: Tütün ve tütün mamulü içeren ürünlerin, sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu iddia edilen nikotin kartuşlu yapay sigara

İstisna: Koleksiyon amaçlı tütün ve tütün mamulü içeren ürün aksesuarlarının (sigara tabakası, pipo aksesuarları, nargile vb.) satışı yapılabilir.

TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler: Digitürk vb. şifreli yayın yapan kuruluşların, şifrelerini kırmak amacıyla üretilmiş, dekoder ve benzeri aksesuarların ve de şifreli yayın yapan kuruluşların her türlü yayın içeriğinin satışı

Uyuşturucu ya da Bağımlılık Yaratıcı Maddeler: Yasal olmayan doğal ya da kimyasal maddeler, her türlü uyuşturucu ya da uyarıcı madde

Veteriner Tıbbi Ürünleri

Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler: 14.8.1987 tarih ve 87/12028 sayılı tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelere av malzemesi ve benzerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, denetlenmesi usul ve esaslarına ilişkin tüzük gereği, şenlik ve işaret fişekleriyle oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin beş kilogram üstü olan miktarlardaki satışları

Yasaklı Yayınlar: Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü bölücü, ırkçı, irticai ve illegal siyasi düşünce ve oluşumları övücü kitap, dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve benzeri yayınlara ait ilanlar

Lisanssız yazılımlar

Kamu sađlığını tehdit eder nitelikte; ambalajsız, Tarım Bakanlığı'nın belirlemiş olduđu esaslara aykırı imal edilmiş, ambalajında imalat bilgileri ve son kullanma tarihi yer almayan gıda maddeleri Gıda ürünlerinin satışı esnasında teslimat ve son kullanma tarihi bilgilerinin alıcılara bildirilmesi gerekmektedir.

Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar

"Organik Tarım Sertifikası"na sahip olan gıda ürünlerin satışı gerçekleştirilebilir. Ancak 5262 sayılı Kanun geređi, üretici firmanın sahip olduđu organik tarım sertifikasının alıcıya sunulması gerekmektedir.

**D-MARKET ELEKTRONİK
HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.**
KÜSTEPE MAH. MEĞİDİYEKÖY YOLU CAD.
NO:12 SİSİLİ İSTANBUL
BİD'AZİÇİ KURUMLAR V.D. 017 9910

EK.3 - CEZAI ŞARTLAR

1. SATICI, ALICI'nın siparişi verdiği ürünü, sipariş tarihinden itibaren başlamak üzere Satıcı Yönetim Panel'inde belirlediği süre ("Kargoya Teslim Süresi") içerisinde ALICI'ya teslimi için kargo veya lojistik firmasına ya da kuryeye teslim etmekle yükümlüdür. SATICI'nın, (i) Kargoya Teslim Süresi içerisinde ürünü kargo veya lojistik firmasına ya da kuryeye iletmemesi, (ii) kendi seçtiği kargo, lojistik ve/veya kurye firmaları vasıtası ile ürünlerin teslimatının yapılması halinde kargo veya lojistik firması ile yapılan ürün gönderimlerinde URL linki/gönderi kodunu ve teslim edildi bilgisini; kurye ile teslim edilen ürünler için teslim edildi bilgisini Satıcı Yönetim Paneli'nde belirtilen ilgili alana kodu aldığı ya da teslim ettiği andan itibaren derhal girmemesi, (iii) Kargoya Teslim Süresi içerisinde ürünün hiç teslim edilmeyerek boş kutu gönderilmesi ya da yalnızca o ürüne ilişkin faturanın teslim edilmesi halinde aşağıdaki tabloda ürün bedeline göre (Tablo-1) belirtilen ceza tutarlarını D-MARKET'e ödemekle yükümlüdür.

TABLO:1

Kargoya Teslim Süresinde Teslim Etmeme / Url Linki – Gönderi Kodunu Satıcı Yönetim Paneli'ne Girmeme	
Geciken Ürün Bedeli	Ceza Tutarı
0-50 TL	10 TL
50,01 TL- 200 TL	20 TL
200,01 TL – 1.000 TL	50 TL
1.000,01 TL – 6.000 TL	150 TL
6.000 TL üzeri	300 TL

2. Ürünün stokta olmaması veya herhangi bir nedenle sipariş edilen ürünün temin edilememesi sebebi ile sipariş için SATICI veya ALICI tarafından iptal talebi iletilmesi veya sipariş edilen ürünün ALICI'ya gönderilmemesi halinde, SATICI aşağıdaki tabloda ürün bedeline göre (Tablo-2) belirtilen ceza tutarlarını D-MARKET'e ödemekle yükümlüdür. Buna ek olarak ürün stokta olmaması veya herhangi bir nedenle sipariş edilen ürünün temin edilememesi sebebiyle siparişin iptal edilmesi halinde SATICI tarafından söz konusu durumun düzeltildiği bilgisi iletilene kadar ilgili ürünün satışı askıya alınabilmektedir. Böyle bir durumda D-MARKET SATICI'ya bilgi verecektir.

TABLO:2

Tedarik Edilemeyen Ürünler	
Ürün Bedeli	Ceza Tutarı
0-50 TL	10 TL
50,01 TL - 200 TL	20 TL
200,01 TL – 1.000 TL	50 TL
1.000,01 TL - 3.000 TL	150 TL
3.000,01 TL – 6.000 TL	250 TL
6.000,01 TL – 10.000 TL	400 TL
10.000,01 TL – 20.000 TL	600 TL
20.000 TL üzeri	700 TL

3. SATICI'nın ALICI'nın iletişim bilgilerini kullanarak ALICI'yı araması ya da ALICI tarafından iade edilen ürünü kabul etmemesi, teslim almaması, yanlış/kusurlu/eksik/eksik parçalı ürün göndermesi veya ürün faturasını göndermemesi durumlarının herhangi birinin varlığı halinde aşağıdaki tabloda ürün bedeline göre (Tablo-3) belirtilen ceza tutarlarını D-MARKET'e ödemekle yükümlüdür.

TABLO:3

ALICI ile iletişime Geçme/ İade Ürün Teslim Almama/Faturasız Gönderim / Yanlış-Kusurlu-Eksik Gönderim	
Ürün Bedeli	Ceza Tutarı
0-50 TL	10 TL
50,01 TL - 200 TL	20 TL
200,01 TL – 1.000 TL	50 TL
1.000,01 TL – 6.000 TL	150 TL
6.000 TL üzeri	400 TL

4. Ayrıca SATICI, işbu Sözleşme'nin 9. maddesine aykırı davranması halinde her bir aykırılık için yukarıdaki tabloda ürün bedeline göre (Tablo-3) belirtilen ceza tutarlarını D-MARKET'e ödemekle yükümlüdür. Buna ek olarak SATICI'nın Sözleşme'nin 9.5. maddesi uyarınca fatura sağlama talebini kendisine yapılan uyarıya rağmen yerine getirmemesi veya reddetmesi halinde SATICI Tablo 3'de belirtilen ceza tutarlarının iki (2) katını D-MARKET'e ödemekle yükümlüdür. Bununla birlikte, böyle bir durumun varlığı halinde ALICI talebi doğrultusunda ilgili ürün

V3-1

SATICI'nın onayı alınmaksızın iade alınabilir. Bu kapsamda SATICI bu bedelleri D-MARKET'e derhal ödemekle yükümlüdür.

5. SİPARİŞ KAYDIRMA

5.1. D-MARKET'in işbu Sözleşme'deki diğer haklarına hâlel gelmeksizin, aşağıdaki hallerin herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ALICI tarafından sipariş edilen ürün, Platform'da satış yapan ve ürünü ALICI'ya en kısa sürede teslim edebilecek başka bir satıcıdan fiyat farkı gözetmeksizin temin edebilecektir. ALICI tarafından sipariş edilen ürünü Platform'da satan başka bir satıcı mevcut değil ise ve söz konusu ürün ALICI'ya gönderilemeyecek ise böyle bir durumda ALICI'nın siparişi D-MARKET tarafından iptal edilebilecektir. Ancak bu husus D-MARKET açısından bir taahhüt anlamına gelmemekle birlikte bu durumların varlığı halinde D-MARKET dilerse yukarıdaki süreci uygulamadan da ALICI tarafından kendisine bildirilen iade talebini onaylayarak ALICI'ya ürün bedelini ve varsa ek zarar bedellerini iade edecektir. İşbu madde kapsamında SATICI D-MARKET tarafından karşılanan bedelleri D-MARKET'e derhal ödemekle yükümlüdür.

SATICI'nın,

- (i) ALICI tarafından sipariş edilen ürünü ALICI'nın sipariş ettiği fiyat üzerinden göndermemesi,
- (ii) İnternet sitesinde taahhüt edilen süre içerisinde ürünü herhangi bir sebeple temin etmemesi veya temin edemeyeceğini beyan etmesi,
- (iii) ALICI'ya eksik/eksik parçalı veya kusurlu/ayıplı ürün göndermesi veya sipariş edilenden farklı ya da yanlış ürün göndermesi ya da boş kutu göndermesi halinde D-MARKET tarafından kendisine verilen barkod numarası üzerinden, kendi seçmiş olduğu kargo, lojistik veya kurye firmaları ile çalışması halinde ise D-MARKET tarafından bir barkod numarası verilmesine gerek olmaksızın iki (2) iş günü içerisinde doğru, tam ve eksiksiz olarak ürünü göndermemesi,
- (iv) Ürünü Kargoya Teslim Süresi içerisinde kargoya veya lojistik firmasına ya da kuryeye teslim etmemesi,
- (v) Kendi seçtiği kargo, lojistik ve/veya kurye firmaları vasıtası ile ürünlerin teslimatının yapılması halinde kargo veya lojistik firması ile yapılan ürün gönderimlerinde URL linki/gönderi kodunu ve teslim edildi bilgisini; kurye ile teslim edilen ürünler için teslim edildi bilgisini derhal Satıcı Yönetim Paneli'nde belirtilen ilgili alana girmemesi,
- (vi) SATICI tarafından verilen yetkili servis desteğinin yasal süre olan 20 iş günü içerisinde sonuçlanmaması.

5.2. İşbu madde kapsamında başka bir satıcıdan temin edilerek ALICI'ya gönderilen ürünün fiyatı SATICI tarafından temin edilemeyeceği belirtilen üründen daha fazla ise aradaki tutar SATICI'ya fatura edilecek olup SATICI, herhangi bir itiraz öne sürmeksizin söz konusu tutarı D-MARKET'in ilk talebinde derhal ve nakden ödeyeceğini ve/veya D-MARKET'in ilgili tutarı SATICI'nın D-MARKET nezdindeki alacaklarından herhangi bir bildirim yapılmaksızın mahsup etme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak başka bir satıcıdan temin edilerek ALICI'ya gönderilen ürünün fiyatı SATICI tarafından temin edilemeyeceği belirtilen ürün tutarından daha az ise aradaki fiyat farkı ALICI'ya iade edilecektir.

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1. SATICI ödemekle yükümlü olduğu cezai tutarları kapsamında Sözleşme ve işbu Ekte yer alan tüm cezai şartların doğmasına sebep ihlalden etkilenen Alıcı'ya söz konusu cezai şartlar tutarında müşteri memnuniyet kuponları tanımlanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

**D-MARKET ELEKTRONİK
HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.**
KUŞTEPE MAH. MEŞİNİ EKÖY YOLU CAD.
NO:12 BEŞİKİTİ / İSTANBUL
BOĞAZİÇİ KURUMLARI V.D. 265 017 9910

EK.6 - ÜÇÜNCÜ TARAFLAR İŞ ETİĞİ VE UYUM BEYANNAMESİ

Temel İlkeler

D-MARKET, bağlı bulunduğu grup ve bünyesinde barındırdığı şirketlerin iş etiği ilke, politika ve kurallarına uygun olarak, birlikte çalışma fırsatını paylaştığı tedarikçileri ve yüklenicileri gibi tüm iş ortaklarının tabi oldukları mevzuata ve Üçüncü Taraflar İş Etiği ve Uyum Beyannamesi'ne konu çalışma esaslarına uyumunu bir sorumluluk olarak görmektedir.

Üçüncü Taraflar İş Etiği ve Uyum Beyannamesi, üçüncü taraflarla yürütülecek iş ilişkilerinde, Uluslararası Çalışma Örgütü ("ILO") ve Birleşmiş Milletler ("BM") Sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası standartlar, ve yürürlükteki tüm mevzuat ve düzenlemeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Gerekli görülmesi halinde üçüncü taraflardan talep edilecek bilgi ve belgeler konusunda şeffaflık sağlanacaktır. İşbu Üçüncü Taraflar İş Etiği ve Uyum Beyannamesi'nde yer alan konulara ilişkin ihlaller, makul olan en kısa süre içerisinde ilgili üçüncü taraflarca D-MARKET'e bildirilecektir.

Üçüncü Taraflar İş Etiği ve Uyum Beyannamesi, D-Market ve iştirakleri bünyesindeki tüm operasyonları kapsar ve tedarikçi ve diğer iş ortaklarından beklenen temel davranış kurallarını içerir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

- Çalışanlara sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir iş ortamı sağlanmalıdır.
- İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli önlemler alınmalı, çalışanlara düzenli olarak farkındalık yaratma amaçlı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir.
- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve ilgili tüm hukuki düzenlemelere uygun hareket edilmelidir.

Ayrımcılığın Önlenmesi

- Her bir çalışana insan onuruna yakışır şekilde davranılmalı ve hiçbir farklılık gözetmeden hareket edilmelidir.
- İş yerinde cinsiyet, yaş, uyruk, etnik köken, din, cinsel yönelim, engellilik veya siyasi görüş sebebiyle ayrımcılık asla kabul edilmemeli ve çalışanların haksız ayrımcılıkla karşı karşıya kalmasının önüne geçilmelidir.
- Taciz, istismar, fiziksel cezalandırma ve tehdit dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla insan haklarına aykırı hiçbir uygulamaya müsamaha edilmemelidir.

Çalışma Koşulları

- Çalışanlar en az asgari ücrete uygun olarak ücretlendirilmeli, tüm yan haklar ilgili mevzuatta belirlenen kurallara uygun olmalı, ödemeler düzenli ve zamanında yapılmalıdır.
- Çalışanlara ilgili mevzuata uygun tatil ve izin günleri sağlandığından ve çalışma saatlerinin ilgili mevzuata uygun olduğundan emin olunmalıdır.
- Tüm iş ilişkilerinde temel ahlaki ve insani değer yargılarına uygun olarak, hakkaniyetli davranılmalıdır.
- Gönüllü iş gücü kullanılmalıdır. Senede bağlı veya borç karşılığında çalıştırma dahil zorla çalıştırmanın hiçbir türünü kullanılamaz. D-MARKET için gerçekleştirilen mal veya hizmet üretiminde yasa dışı işçi kullanımı kabul edilmemektedir.

Çocuk İşçilik ve Zorla Çalıştırmanın Engellenmesi

- Hiçbir koşulda yerel ve uluslararası mevzuata aykırı olarak çocuk işçi çalıştırılmamalıdır.
- Asgari çalışma yaşından büyük genç çalışanların eğitiminin engellenmemesi ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaması gerekir.

- Zorla veya zorunlu tutularak işçi çalıştırılmamalıdır.
- Hiçbir çalışan güvence olmadan çalıştırılmamalıdır.

Toplu Sözleşme Hakkı

- Yerel yasalarla belirlenen işçi sendikalarına katılma, üye olma, temsil görme ve işçi konseylerine katılma haklarına saygı duyulmalıdır.

Çevre

- Çevre ile ilgili yasa ve düzenlemelere uyulmalıdır.
- Doğal kaynak tüketimini azaltmak ve geri dönüştürülen atık miktarını artırmak üzere çalışılmalıdır.
- Çevrenin korunmasına yönelik tedbirler alınmalı, uygun bir çevre yönetimi kurulmalı ve sürdürülmelidir.
- Çevresel etkileri ve tehlikeleri azaltmak ve günlük operasyonlarında çevreyi daha fazla korumak üzere çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir.

Suistimallerin Önlenmesi

- İndirimler, konaklama, komisyon, ağırlama veya hediye kabul edilmemeli veya teklif edilmemelidir.
- Çıkar çatışmasına yol açacak durumlardan kaçınılmalıdır.
- Rekabetin gerekliliklerine uygun hareket edilmelidir.
- Fikri mülkiyet hakları ve ticari sırların gizliliği ihlal edilmemelidir.
- Kişisel verilerin korunmasına ve özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmelidir.
- Yolsuzluk ve rüşvet riskleri gözetilerek hareket edilmeli, suistimleri önleyecek tedbirler alınmalıdır. Özellikle, Türk Ceza Kanunu ve ABD Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Yasası'nın (Foreign Corrupt Practices Act veya FCPA) yolsuzluk ve rüşvetle mücadele hükümlerine uygun hareket edilmelidir.
- Herhangi bir resmi işlem veya kararı etkilemek veya şirketin iş alması veya sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla yolsuzluğa sebebiyet verecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
- İçeriden öğrenilen bilgi ticareti yasalarına uygun olarak hareket edilmelidir.

Üçüncü Taraflar İş Etiği ve Uyum Etik Beyannamesi'nde yer alan kuralların ihlal edilmesi halinde, D-MARKET ilgili üçüncü taraflar ile yapmış olduğu sözleşmeleri feshetme hakkına sahip olacaktır.

Üçüncü Taraflar İş Etiği ve Uyum Beyannamesi, üçüncü kişilere bir hak vermez ve/veya verdiği anlamına gelmez. SATICI'nın çalışanı, Üçüncü Taraflar İş Etiği ve Uyum Beyannamesi sayesinde D-MARKET'e karşı hiçbir hak sahibi olamadığı gibi yine bu çalışanlar, bu Üçüncü Taraflar İş Etiği ve Uyum Beyannamesi'nin hükümlerini D-MARKET'e uygulatma hakkına da sahip olamaz. Bu gibi fiillere ilişkin karar D-MARKET nezdinde saklı olup tamamen D-MARKET'in takdirine bağlıdır.

İŞ ETİĞİ VE UYUM BEYANI

SATICI İşbu Üçüncü Taraflar İş Etiği ve Uyum Beyannamesi'ni okuduğunu ve anladığını, işbu beyanda yer alan hususları kabul ve taahhüt etmeye yetkili olduğunu ve bu belgelerde belirtilen ilkelere tam olarak uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

EK.7 – SIRALAMA KRİTERLERİ

Mevcut buybox algoritmasında satıcıların sıralanması için esas alınan kriterler:

- SATICI'nın fiyatı,
- SATICI'nın belirlediği fiyatın bu ürünün minimum fiyatına oranı,
- Ürünü kargoya vermek için taahhüt ettiği kargoya verme süresi ve bu süreye riayet edip etmemesi,
- Kargoya verilme süresinin diğer SATICI'lar arasında minimum zamana sahip olup olmaması,
- Son bir ayda satışa sunduğu üründen elde ettiği satış adeti,
- SATICI'nın puanı.

SATICI puanının hesaplanma kriterleri:

- ALICI'ların siparişlerine ilişkin sipariş geri bildirimlerine (iade, eksik/yanlış ürün, hasarlı ürün, eksik fatura, eksik parça),
- SATICI'nın tedarik sürecindeki başarısına,
- SATICI'ya ALICI'ların siparişleri özelinde verdiği puanlara,
- SATICI'nın ALICI taleplerine dönüş süresine,
- SATICI'nın sistemlerimize yüklediği fatura oranına bağlı olarak hesaplanmaktadır.

SATICI puanının hesaplanma yöntemi:

- SATICI puanı 10 üzerinden hesaplanır.
- SATICI puanı her gün yeniden hesaplanır.
- 30-60-90 gün kırılımında ağırlıklandırılır.
- ALICI'ların siparişlerine ilişkin talepleri kategori bazlı ağırlıklandırılır.

Söz konusu kriterler ağırlıklandırılarak aynı ürünü satan SATICI'ların satın alma kutusunda hangi sıra ile sıralanacağı belirlenmektedir.

Arama sonuç sıralama algoritmamızın çalışması için esas alınan kriterler:

- Satış adedi: Toplam satış adedi ve en çok satan varyantların satış adedi
- Dönüşüm oranı: Bir ürüne tıklandıktan (ürün detay sayfası görüntüledikten) sonra o ürünün satın alınma oranı
- Tıklama oranı: Görüntülenen ürünlere tıklanıp ürün detay sayfasının görüntülenme oranı
- Arama kelimesi ile alakalı kategorinin ön plana çıkarılması
- Değerlendirme puanı (güven puanı)
- Öne çıkarılan etiketler (kampanyalı ürünler, yeni sezon ürünleri, yeni markalar vb.)
- Reklamlı ürünlerin, arama kelimesiyle ilişkili ve belirli bir sıklığı ve sıralamayı geçmeyecek şekilde öne çıkarılması
 - Bu kapsamda sponsorlu ürün reklamlarının belirli bir sıklığı ve sıralamayı geçmeyecek şekilde öne çıkarılması için SATICI'lar arasında yapılan yarışmada kazanının belirlenmesi için esas alınan kriterler; reklamlı ürünün arama kelimesi ile ilişkililik derecesi, ürünün fiyatı, dönüşüm oranı (bir ürüne tıkladıktan sonra o ürünün satın alınma oranı), tıklanma oranı (görüntülenen ürünlere tıklanıp ürün detay sayfasının görüntülenme oranı) ve sponsorlu reklam için verilen tıklama başı maliyet teklifidir (ALICI'ların herhangi bir sponsorlu ürün reklamına tıkladığında reklam verenin bütçesinden düşecek olan tutar) . Bu parametrelerin değerlendirilmesi ile her reklam için bir reklam kalite değeri belirlenir. Öne çıkarılan sponsorlu ürün reklamlarının kendi arasında sıralanması için esas alınan kriterler ise (sırasıyla); belirlenen reklam kalite değeri, arama kelimesinin reklamlı ürün ile ilişki düzeyi (örnek: kelimenin ürünün başlığında, ürün açıklamasında, ürün özelliklerinde ne kadar sıklıkta yer aldığı vb.) ve sponsorlu ürün için verilen tıklama başı maliyet teklifidir.

EK.8- HİZMET BEDELİ & İŞLEM BEDELİ

Hizmet Bedeli: Her bir teslimat başına alt ve üst limit baremi olmaksızın 1,5TL+KDV olarak hesaplanacaktır.

İşlem Bedeli: Her bir teslimat başına alt ve üst limit baremi olmaksızın 3,5TL+KDV olarak hesaplanacaktır.

**D-MARKET ELEKTRONİK
HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.**
KUŞTEPE MAH. MECİDİYEKÖY YOLU CAD.
NO:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL
BOĞAZİÇİ KURUMLAR V.D. 265 017 9910